

重庆高速公路集团有限公司文件

渝高速发〔2021〕10号

重庆高速公路集团有限公司 关于印发《总法律顾问管理办法》的通知

集团各部门、中心、分公司，全资及控股子公司：

《重庆高速公路集团有限公司总法律顾问管理办法》已经集团七届董事会第47次会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

重庆高速公路集团有限公司

2021年1月11日



重庆高速公路集团有限公司

总法律顾问管理办法

第一章 总 则

第一条 为全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全面依法治国要求，推进集团法治建设，建立健全总法律顾问制度，提升依法合规经营水平，加强和改进国有资产监督，防止国有资产流失，根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于全面推进市属国有企业法治建设的指导意见》（渝国资发〔2017〕12号）、《关于加强市属国有企业总法律顾问制度建设的意见》（渝国资〔2019〕221号）和《重庆高速公路集团有限公司章程》等，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团总部、分公司。集团所属企业可参照本办法制定相应管理制度。

第三条 集团总部设立集团总法律顾问及法务部门。集团所属规模较大或市场化子企业逐步设总法律顾问及法务部门。

第四条 本办法所称总法律顾问是指具有相应专业技术资格和管理工作经验，经过规定程序聘任的，全面负责本企业法律事务管理工作的高级管理人员。

第五条 集团总法律顾问经总经理提名，经董事会决定聘任，

报重庆市国资委备案。

暂无符合条件的总法律顾问人员的，可经党委会或董事会决策，指定一名企业领导班子成员履行总法律顾问职责。

集团总法律顾问全面领导集团法律事务，并对集团总经理负责。

集团所属企业总法律顾问聘任情况报集团备案。

第二章 总法律顾问设置及职责

第六条 总法律顾问应具备以下任职条件：

（一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，秉公尽责，严守法纪，一般应当是中国共产党党员；

（二）熟悉各级国资监管政策及企业经营管理，具有较高的政策水平和较强的组织协调能力；

（三）具有国家承认的法学类大学本科及以上学历，有8年以上法律实务工作经验，精通法律业务，具有处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力；

（四）党委会、董事会认为需具备的其他条件。

在具备上述条件的前提下，总法律顾问的选聘应优先考虑具有法律职业资格或原企业法律顾问执业资格，或者在统一法律职业资格考試实施前已取得法官资格、检察官资格或律师资格的人选。

第七条 有下列情况之一的，不得担任总法律顾问：

（一）曾因渎职或工作失误给所在单位造成重大经济损失，

并受到单位经济处分的；

(二) 曾被判处刑罚的；

(三) 法律、法规禁止担任国有企业、国有控股公司高级管理人员情形之一的。

第八条 总法律顾问工作中遇到下列情形的，应主动回避：

(一) 重大项目投资、招投标、经济合作中，涉及本人亲属利益；

(二) 有关制度规定应当回避的其他情形。

第九条 集团总法律顾问履行以下工作职责：

(一) 全面负责集团法律事务及合规管理工作，建立健全并领导企业法务部门法律事务工作，统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务，有效服务党委会、董事会、经营管理层，保障企业合法合规经营发展；

(二) 参与集团重大经营决策，列席党委会、董事会有关会议，对涉及法律问题的事项提出法律意见，对相关法律风险提出防范意见，保证决策的合法合规性；

(三) 参与集团重要规章制度(含党内规范性文件)的制定、审查和实施，牵头完善集团及所出资企业法律及合规风险防范体系、制度；

(四) 负责集团的法制宣传教育和培训工作，组织建立企业法律业务培训制度；

(五) 对集团及所出资企业违反法律、法规的行为提出纠正

意见，监督或者协助企业有关部门予以整改；

(六)指导下属企业法律事务及合规管理工作，对所出资企业法律事务负责人的任免提出建议；

(七)负责法律中介机构的选聘、管理及评价工作，对法律中介机构出具的各类法律意见、尽职调查报告、方案等进行内容和质量的审核把关，并在此基础上发表独立的法律意见；

(八)其他应当由总法律顾问履行的职责。

第十条 集团风控法务部为集团法律事务统筹管理部门，在总法律顾问领导下履行以下法务工作职责：

(一)拟订集团法律事务管理、诉讼案件、法律审核和法律意见书、法律顾问及外聘律师管理等方面规章制度；

(二)负责集团法律风险防控工作，对经营管理中的涉及法律问题或法律风险事项进行法律风险分析、提示和建议；

(三)参与重大经济活动，组织开展重大经营决策所需的法律调查、法律论证，提出法律意见，处理所涉及的法律事务；

(四)起草或参与起草、审核企业基本经营管理制度；

(五)参与集团合同范本制定、修订及使用指导，开展经济合同法律审核；

(六)负责集团总部诉讼案件或法律纠纷事务，指导、监督、管理所属企业重大法律纠纷案件；

(七)集团法律服务中介服务机构聘请、使用管理和评价，所属企业法律服务中介服务机构聘请备案；

(八)组织开展普法宣传、法律知识培训及法律事务工作人员实务培训；

(九)提供与生产经营有关的法律咨询；

(十)指导、监督管理所属企业诉讼法律事务工作；

(十一)其他应履行的法务工作职责。

第三章 管理原则和工作制度

第十一条 总法律顾问和法务部门依法维护本公司合法权益，坚持法律风险事前风险和事中控制为主、事后补救为辅的管理原则。

第十二条 总法律顾问和法务部门依法按相关规定行使职权、履行责任。任何组织和个人不得违反程序进行干涉，不得提出不符合法律规定或制度规定的工作要求。工作涉及法务之外的经营管理内容的，相应职能部门及企业应积极配合工作。

第十三条 集团各部门或所属企业发生涉及企业重大权益纠纷可能导致法律纠纷案件风险的，应按程序及时向集团风控法务部通报，集团风控法务部向集团总法律顾问报告。

第十四条 总法律顾问在履行职责过程中，发现企业决策、经营、管理存在重大法律风险、违法违规行为以及可能造成国有资产流失的其他事项时，及时向总经理报告。

重大事项报告原则上书面报告，情况紧急时可先行口头报告，再及时补充书面报告。报告内容包括发现的问题、存在的法律风险以及工作建议。

对于报告的重大事项，企业未采取相关措施，若总法律顾问认为可能导致国有资产流失，且情况紧急的，可以总法律顾问名义直接向上级单位报告。

第十五条 建立总法律顾问与董事长或总经理联审联签工作制度，对于需经董事长或总经理签署的企业经营管理制度、合同、企业产权和资产处置、投资融资项目、对外担保抵押、对外经济纠纷和各类诉讼等涉及企业对外法律权利义务关系或风险的事项，经总法律顾问进行合法合规审核把关并签署意见后，由董事长或总经理签字审批方可实施。

总法律顾问在审核时发现有下列情形之一的，有权拒绝签字同意或签署保留意见：

- （一）违反国家法律法规和规章；
- （二）违反国资监督管理规定；
- （三）违反公司章程或企业管理规定；
- （四）违反企业经营决策程序；
- （五）损害企业合法权益；
- （六）可能造成企业经济损失或者导致国有资产流失。

第十六条 集团总法律顾问每年向董事会述职。述职报告经董事会审议通过后报送市国资委备案。述职报告包括本年度工作履职情况，发现的问题，处理的办法和成效，对进一步加强国企法治工作的意见建议和下一年度工作安排等。

第十七条 企业支持总法律顾问依法履职，为法律事务工作

开展提供必要的制度、组织机构和物质保障。

第四章 薪酬、考核与奖惩

第十八条 集团与聘任的总法律顾问签订劳动合同，参照领导班子副职薪酬绩效标准计薪酬；由领导班子成员履行总法律顾问职责的，不顺加薪酬。

总法律顾问每年接受董事会考核，考核工作与总法律顾问述职工作同步进行，考核基本内容涵盖总法律顾问的各项工作职责，考核结果与绩效挂钩，实现“权、责、利”有效匹配。

领导班子成员履行总法律顾问职责的，履职情况考核结果纳入该领导班子成员的日常与任期考核。

第十九条 培养或引进获取国家法律职业资格的专业人员，推进公司律师团队建设，结合工作业绩和经验能力，建立具有市场竞争优势的法律事务专业人才薪酬考核奖惩制度。

第二十条 总法律顾问在履职过程中，应严格遵守法律法规、国资监管规定以及企业各项管理制度。出现下列情形之一的，由责任追究机构对总法律顾问实施相应责任追究：

- (一) 利用职权违规谋取私利；
- (二) 故意或过失泄露企业商业秘密；
- (三) 因参与重大经营决策出具的审核把关意见错误，重大经济合同审核及重大涉法事项联审联签、重大涉法事项处置把关出现严重失误，造成企业出现重大法律风险并导致国有资产损失的；

(四) 其它违法违纪行为。

第二十一条 对所属企业报送或经相关部门转送集团总法律顾问、风控法务部审核的事项，在审查过程中，发现相关法律文件经所在企业法律审核把关后，仍然存在法律瑕疵或法律风险未揭示的，可约谈该企业总法律顾问或分管领导。约谈后再次出现问题的，可发送监管提示函，并根据问题轻重，提出责任追究、解聘总法律顾问或更换履职人选等建议。

第五章 附 则

第二十二条 本办法所称“以上”包含本数；“所属企业”指集团所属的分公司，各层级全资、控股或实际控制的企业。“法务部门”指的法律事务机构，未设立法律事务机构的指法务工作职责所在部门。

第二十三条 本办法由集团风控法务部负责解释。

第二十四条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起生效。

